

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1321 -
1322/2535

นายศิริวัฒน์ มั่นสุนทรวุฒิ กับพวก โจทก์
บริษัทโซว์แสงกลอนประตู่ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

นายชัยสิทธิ์ ธิติสุทธิ ทนายจำเลยทั้ง
สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีจำเลยทั้งสาม ฎีกาในข้อเท็จจริง แต่จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสามเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสามมีปัญหาข้อกฎหมายอยู่ด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกและสำนวนที่สองว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ดอกเบี๋ยใน อัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 2,000,000 บาท นับ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2529 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2530 ให้แก่ โจทก์ที่ 1 แต่ดอกเบี๋ยจนถึงวันฟ้อง (วันที่ 13 สิงหาคม 2529) ให้คิดได้ไม่เกิน 54,246.58 บาทและให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน ใช้ ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 2,000,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2529 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2530 ให้แก่โจทก์ที่ 2 แต่ ดอกเบี๋ยจนถึงวันฟ้อง (วันที่ 22 กันยายน 2529)ให้คิดได้ไม่เกิน 70,684.93 บาท

จำเลยทั้งสามฎีกา เฉพาะปัญหาเรื่องดอกเบี๋ยศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 170)

ทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 171)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสามฎีกาสรุปได้ว่า จำเลยที่ 1ไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คที่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระเป็นค่าซื้อหุ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข.6 เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ การทำสัญญาดังกล่าวมีลักษณะ เป็นการ ซื้อหุ้นของตนเอง จึงเป็นโมฆะ และที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้โอนหุ้น และที่ดิน ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เนื่องจากโจทก์ ทั้งสองผิดนัด ไม่ใช่ความผิด ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จำเลยจึงมีสิทธิ ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค ทั้งพยานโจทก์ไม่น่า รับฟัง จำเลยไม่ต้อง รับผิดชอบดอกเบี๋ยตามเช็คทั้งสองฉบับ ฎีกาดังกล่าวนี เป็นการ โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่า บริษัทจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาททั้งสอง ฉบับ ชำระหนี้ค่าซื้อหุ้นของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ที่ 3 สลักหลังนำเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาชำระค่าหุ้น ให้โจทก์ทั้งสอง มิใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ซื้อหุ้นของตนเอง สัญญาไม่เป็นโมฆะ ทั้งเหตุที่โจทก์ทั้งสองโอนหุ้นและที่ดินพร้อม ดึงแถวให้แก่

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้ก็เป็นความผิดของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ใช่ความผิดของโจทก์ ฎีกาของจำเลยทั้งสามดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสามฎีกาสรุปได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดตามเช็คที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระเป็นค่าซื้อหุ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข.6 เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ การทำสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ ซื้อหุ้นของตนเอง จึงเป็นโมฆะ และที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้โอนหุ้น และที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เนื่องจากโจทก์ ทั้งสองผิดนัด ไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จำเลยจึงมีสิทธิ ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค ทั้งพยานโจทก์ไม่นำรับฟัง จำเลยไม่ต้อง รับผิดชำระดอกเบี้ยตามเช็คทั้งสองฉบับ ฎีกาดังกล่าวนี เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่า บริษัทจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับ ชำระหนี้ค่าซื้อหุ้นของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ที่ 3 สลักหลังนำเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาชำระค่าหุ้น ให้โจทก์ทั้งสอง มิใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ซื้อหุ้นของตนเอง สัญญาไม่เป็นโมฆะ ทั้งเหตุที่โจทก์ทั้งสองโอนหุ้นและที่ดินพร้อม ดึงแถวให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้ก็เป็นความผิดของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ใช่ความผิดของโจทก์ ฎีกาของจำเลยทั้งสามดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ สุขสมิตร-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ